

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1423/2530	พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	โจทก์
	นายพิว ชัยมาตร	จำเลย
	นายพิว ชัยมาตร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,80 จำคุก 10 ปี จำเลยเบิกความรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่มาก ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 249,000 บาท (อันดับ 65 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสีี่ยม ทวีชัยการ-ดุสิต วราโห-พลจิตต์ ดียีน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>